themeli
Καποδιστρίου 104, 142 35 Ν. Ιωνία, Αττική
Τηλ.: 210 2717720, Fax: 210 2717723
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2497401000, ΑΦΜ:094184171
www.themeli.gr,themeli@themeli.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

έκδοση της 1.05.2024

1. Αντικείμενο

1. Η εταιρεία με την επωνυμία **ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.** τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021[1] για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η **ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.** δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9[2] και 10[3] του ν. 4808/2021 και την κατ` εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1[4] του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

2. Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και αφορά στο σύνολο των εργαζομένων και απασχολουμένων της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων ασκούμενων και μαθητευόμενων, εθελοντές, καθώς και εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει.

2. Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων

---

[1] «Ν.4808/2021 Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

[2] «Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.2. Η πολιτική αυτή μπορεί να εντάσσεται σε ή να συνοδεύεται από πολιτική για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, β) μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς, γ) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού, δ) πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία, ε) ορισμό ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στ) την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή».

[3] «Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών: 1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.2. Η πολιτική αυτή μπορεί να εντάσσεται σε ή να συνοδεύεται από άλλες πολιτικές και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων εντός της επιχείρησης για την παραλαβή και την εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων, β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων, γ) την απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου, δ) την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων, ε) τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί».

[4] «Στο παρόν Μέρος εμπίπτουν εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου,…… και εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία».

μπορεί να λαμβάνουν χώρα ιδίως:

- στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα κλπ., και
- στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία

3. Ορισμοί Βίας και Παρενόχλησης

1. Σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, **βία** στην εργασία θεωρείται οποιοδήποτε περιστατικό όπου ένα άτομο δέχεται προσβολές, απειλές ή επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία, ή την εργασιακή του απόδοση. Καλύπτει προσβολές, απειλές, σωματικές ή ψυχολογικές επιθέσεις, οι οποίες ασκούνται από άτομα εντός και εκτός του Οργανισμού εναντίον ενός ατόμου στο χώρο εργασίας. Ενδέχεται ακόμα να υπάρχει φυλετική ή σεξουαλική διάσταση στη βία.

2. Ως **παρενόχληση** στο χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο/η ή μια ομάδα εργαζομένων, με κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά του/της. Ενδεικτικά αναφέρονται η δυσμενής μεταχείριση, ταπείνωση, υπονόμευση, κλπ. Παρενόχληση μπορεί να συνιστά η επιθετική συμπεριφορά, τόσο λεκτική, όσο και σωματική, καθώς και λιγότερο εμφανείς συστηματικές ενέργειες όπως η υποτίμηση του εργασιακού αντικειμένου ενός/μιας εργαζόμενου/ης ή η κοινωνική του/της απομόνωση στο χώρο εργασίας. Η παρενόχληση ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας, από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευθούν. Δεν νοούνται ως παρενόχληση οι υποδείξεις σχετικά με την εργασία ή η καθοδήγηση του εργαζόμενου που στοχεύει στην βελτίωση της αποδοτικότητάς του και κατά συνέπεια στην εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.
Ως σεξουαλική παρενόχληση νοείται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την σύναψη σεξουαλικής σχέσης με την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ή με την παροχή εργασιακών ευεργετημάτων. Δεν νοείται ως παρενόχληση και δη σεξουαλική η έκφραση συμπάθειας, ευγενούς εκδήλωσης επιθυμίας ερωτικής ή σεξουαλικής επαφής, η αναγνώριση των ικανοτήτων καθώς και εν γένει συμπεριφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δεν θίγουν την αξιοπρέπεια των ατόμων.

4. Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ενδεικτικά συμπεριφορές που αφορούν σε βία και παρενόχληση κάθε είδους στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνουν:

- απειλές κάθε είδους
- υποτιμητική, προσβλητική ή ταπεινωτική συμπεριφορά
- διαδικτυακός εκφοβισμός
- σωματική βία και παρενόχληση με χειρονομίες (αγγίγματα, τσιμπήματα, σπρωξίματα)
- αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για αναφορά ή απειλή αναφοράς
- σεξουαλική παρενόχληση
- προσφορά παροχών (π.χ. εργασιακή εξέλιξη) ως αντάλλαγμα για σεξουαλική πράξη
- διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή προς κάποιον λόγω διακρίσεων (ενδεικτικά λόγω ηλικίας, φύλου, οποιασδήποτε αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης κ.α.)
- σεξουαλικά υπονοούμενα κ.α.
- Σχόλια σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση, το φύλο, τη θρησκεία, τη φυλή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό που προκαλούν ντροπή ή αμηχανία.
- Χρήση αισχρής, απειλητικής ή προσβλητικής γλώσσας
- Αξιοποίηση της θέσης ισχύος εντός της Εταιρείας για την υποβάθμιση της προσωπικότητας του εργαζομένου ή για την πρόταση σύναψης σεξουαλικής σχέσης.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά των απαγορευμένων πράξεων που εμπίπτουν στους ορισμούς της βίας και της παρενόχλησης.

5. Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς

Για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία και την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς, έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

- Διασφάλιση πολιτικών και διαδικασιών που να αντιμετωπίζουν τη βία και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης, των διαδικασιών αναφοράς και των κυρώσεων για παραβάσεις.
- Ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους της βίας και της παρενόχλησης, τις επιπτώσεις τους και τις διαδικασίες αναφοράς.
- Ενθάρρυνση του προσωπικού να καταγγέλλει και να αναφέρει τέτοια περιστατικά σύμφωνα με την διαδικασία καταγγελιών.
- Παροχή υποστήριξης στα θύματα βίας και παρενόχλησης, ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης και της καθοδήγησής τους στις διαδικασίες αναφοράς και διεκδίκησης δικαιοσύνης καθώς στην επανένταξή τους στο χώρο εργασίας
- Παροχή πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη πολιτική και στις σχετικές διαδικασίες
- Εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης για την ανίχνευσης πιθανών περιστατικών βίας και παρενόχλησης, καθώς και για την αναφορά τους σε επίπεδο διοίκησης για άμεση αντιμετώπιση και έρευνα.
- Αναθεώρηση και επανακαθορισμός της πολιτικής και των διαδικασιών τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις εξελίξεις στους εργασιακούς χώρους.

6. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προσωπικού

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. δηλώνει τη μηδενική ανοχή της στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της στα φαινόμενα αυτά:

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού
- Ανάρτηση των σχετικών διαδικασιών σε εμφανές σημείο καθώς και σε προσβάσιμο δικτυακό χώρο για όλους τους εργαζόμενους
- Επιτόπιες εκπαιδεύσεις σε εργοτάξια και χώρους εργασίας εκτός των κεντρικών γραφείων της εταιρείας

7. Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών.

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται:

- Να αντιμετωπίζεται με ευγένεια και σεβασμό
- Να μην γίνεται αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς
- Να έχει δικαίωμα καταγγελίας κάθε περιστατικού απαγορευμένης συμπεριφοράς

Κάθε εργαζόμενος υποχρεούται:

- Να ενημερώνεται σχετικά με τα θέματα καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης κατά την εργασία
- Να ανακοινώνει οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στον Υπεύθυνο της εταιρείας
- Να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιου περιστατικού

- Να συμμορφώνεται με την Πολιτική της εταιρείας

Επιπρόσθετα κάθε θιγόμενο πρόσωπο από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τις εξής δυνατότητες:

- καταγγελία εντός τη επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.
- κατάθεση αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του,
- υποβολή καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, καθώς και
- προσφυγή στη δικαστική προστασία,

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές έχουν ως ακολούθως:

- Γραμμή Συνηγόρου του Πολίτη: 213 13 06 600 (e-mail: press@sinigoros.gr),
- Γραμμή Επιθεώρησης Εργασίας μέσω γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 (e-mail: helpdesk@sepenet.gr),
- Γραμμή SOS 15900 για άμεση ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.

8. Ορισμός ενός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης.

Αρχικά παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο η δυνατότητα να ζητήσει την παρέμβαση της εταιρείας μας κατόπιν περιστατικού βίας ή παρενόχλησης.

Η Εταιρεία διασφαλίζει εύκολη και άμεση πρόσβαση των εργαζόμενων στο πρόσωπο αναφοράς και προς τούτο προβλέπονται ως μέσα επικοινωνίας μαζί του , τόσο ή δια ζώσης επαφή, όσο και η δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κλπ.

Το τμήμα προσωπικού ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία καθώς τους υπεύθυνους στους οποίους μπορούν να απευθύνονται για την υποδοχή, εξέταση και διαχείριση των καταγγελιών ή παραπόνων.

9. Προστασία της απασχόλησης και της υποστήριξης εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η Εταιρεία λαμβάνει, κατά το μέτρο του δυνατού, μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Κάθε εργαζόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία, η οποία λαμβάνει προεκτάσεις και στον εργασιακό χώρο, μπορεί να αναφέρει προφορικώς ή εγγράφως το γεγονός αυτό στον προϊστάμενό του ή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης προκειμένου να ενημερωθεί η Εταιρεία και να λάβει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα όπως π.χ. η ενημέρωση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

10. Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

Η εταιρεία εγγυάται ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων και διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες

Ως αρμόδιο πρόσωπο, «Σύνδεσμος» για την υποδοχή, εξέταση και διαχείριση των καταγγελιών ή παραπόνων των θιγομένων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζεται η κα Σαρδέλη Δήμητρα. Τα παράπονα ή καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται προφορικά (δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου στο 210 2717720) ή εγγράφως στο e-mail: d.sardeli@themeli.gr. Ως αναπληρωματικός Σύνδεσμος ορίζεται η κα Μαντζώρου Λουκία, τηλέφωνο 210 2717720, email l.mantzorou@themeli.gr, η οποία αντικαθιστά τον τακτικό Σύνδεσμο σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων ή υπόνοιας μεροληψίας ή για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας χειρισμού του περιστατικού.

11. Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων

Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλόμενων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

Επισημαίνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και τα αρμόδια πρόσωπα αναφοράς, καθώς και οι τυχόν εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και ουδόλως να εμποδίζουν την παραλαβή σχετικών καταγγελιών, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε σχετική καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και εχεμύθεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Στο πλαίσιο αυτό:

- Τα πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία θα ενημερώνονται για την παραλαβή της καταγγελίας και, σε τακτά διαστήματα, για την πορεία εξέτασης της καταγγελίας τους.
- Αν υπάρχει δυνατότητα, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης του περιστατικού κατά τρόπο συμβιβαστικό πριν αυτό κλιμακωθεί.
- Για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και της ακεραιότητας των ερευνών, η Διοίκηση της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. δύναται, μεταξύ των άλλων, να μετακινεί το θιγόμενο πρόσωπο ή τον καταγγελλόμενο ή να τους τροποποιεί το ωράριο ή τον τόπο ή τρόπο παροχής της εργασίας, ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ
- Προ της λήψης οποιουδήποτε μέτρου, η Διοίκηση της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. καλεί τον καταγγελλόμενο σε απολογία, εκτός αν κρίνει αιτιολογημένα ότι τούτο δεν απαιτείται είτε γιατί θα θέσει σε κίνδυνο το θιγόμενο πρόσωπο, είτε διότι υφίστανται αδιάσειστες αποδείξεις αναφορικά με την τέλεση ή μη της πράξης που συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
- Αν το περιστατικό αποτελεί ταυτόχρονα παράνομη πράξη και επισύρει ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις η Διοίκηση της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαστικές, εισαγγελικές, ΣΕΠΕ, Συνήγορο του Πολίτη, κλπ).
- Η Διοίκηση της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. και «ο Σύνδεσμος» δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

12. Απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων κατά θιγόμενων προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021[5] και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση θιγόμενου προσώπου εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο εναντίον του λόγω της υποβολής καταγγελίας για περιστατικό βίας και παρενόχλησης

Για την Διακοπή Συνεργασίας με καταγγέλλοντες μετά από την καταγγελία, και προς αποφυγή εκδικητικών συμπεριφορών ή αντίμετρων, αρμόδιο για την λήψη απόφασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν εξέτασης των απόψεων αμφότερων καταγγέλλοντα και καταγγελλόμενου.

13. Περιγραφή συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων της παρούσας πολιτικής

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 του

[5]«Απαγόρευση αντιποίνων: Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α' 207) για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4.»

Ν.4808/202 η εταιρεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν συστάσεις, επανάληψή τους και επισήμανση των συνεπειών, απομάκρυνση καταγγελλόμενου και καταγγέλλοντα (αν είναι εφικτό, με αλλαγή θέσης εργασίας, αρμοδιοτήτων, αλλαγή χώρου εργασίας, κλπ), προστασία του καταγγέλλοντα από τους λοιπούς συναδέλφους και αντίστοιχη παρατήρηση του καταγγελλόμενου.

Τέλος σε περίπτωση μη θεραπείας του προβλήματος, η εταιρία θα προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης απασχόλησης του καταγγελλόμενου και/ή του καταγγέλλοντα (συνυπολογίζοντας την βαρύτητα, την ορθότητα και σοβαρότητα της καταγγελίας, τις δυνατότητες αλλά και τις εταιρικές της ανάγκες).

14. Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η συνεργασία και η παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί η διερεύνηση των καταγγελιών και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων.

Η εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή υπηρεσία για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών βίας και παρενόχλησης, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και θα παρέχουν τη συνεργασία και συνδρομή τους, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία στην αρμόδια δημόσια , διοικητική ή δικαστική αρχή , η οποία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο , στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύεται προς τούτο να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 Ν.4808/2021.

Για το σκοπό αυτό , όποια στοιχεία συγκεντρώνονται, σε κάθε μορφή , διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4624/2019[6] και παραδίδονται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές , όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο.

15. Γνωστοποίηση

Η παρούσα πολιτική γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο (περιλαμβανομένης και θεωρούμενης επαρκούς της αποστολής της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εταιρική διεύθυνση ή σε άλλη προσωπική διεύθυνση αν δεν διαθέτουν εταιρική) και αναρτάται στην έδρα, τα εργοταξιακά γραφεία και την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Συνυπογράφεται δε προς επιβεβαίωση της πληροφορίας για το περιεχόμενο της πολιτικής και την αποδοχή της, από κάθε προσλαμβανόμενο μετά την ημερομηνία σύνταξής της και από κάθε ήδη εργαζόμενο με την πρώτη ανανέωση της σύμβασής του (αν προβλέπεται τέτοια).

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ:
(*ημ/νία, ονοματεπώνυμο και υπογραφή*)

[6] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.